

『富來大郡』社區住戶規約

本『富來大郡』（以下簡稱本社區）全體區分所有權人、無權占有人及住戶，為增進本社區公共安全確保良好生活環境，就本社區使用與管理，特依據公寓大廈管理條例（以下簡稱本條例）規定訂定社區住戶規約（以下簡稱本規約）**依區分所有權人會議決議通過**，並依法生效俾本社區全體區分所有權人、無權占有人，承購戶及住戶遵循：

第一條 本規約法源及效力所及範圍

- 一、 本規約效力及於本社區全體區分所有權人、無權佔有人及住戶，且區分所有權人之繼受人應繼受原區分所有權人依本條例或本規約所定之一切權利義務。
- 二、 本規約所指「住戶」係指本社區區分所有權人、承租戶或經區分所有權人同意而為專有部分之使用人。

第二條 專有部分、共有部分、約定專用部分、約定共用部分

- 一、 本公寓大廈專有部分、共有部分、約定專用部分、約定共用部分之範圍界定如后：**新增本公寓大廈專有部分、共用部分、約定 專用部分、約定共用部分之區劃界限 詳如 新竹縣（府工使字第號使用執照中所載之基地、建築物及附屬設施之圖說。**
 - （一） 專有部分：**指公寓大廈之一部分，具有使用上之獨立性，且為區分所有之標的者。為編訂獨立門牌號碼或所在地址證明之單位，並登記為區分所有權人所有者。**
 - （二） 共有部分：係指不屬專有部分與專有附屬建物，而供共同使用者。
 - （三） 約定專用部分：本公寓大廈共有部分約定供特定區分所有權人使用者。
 - （四） 約定共用部分：公寓大廈專有部分經約定供共同使用者。
- 二、 社區一樓、地下室、屋頂：
 - （一） 共用部分：防空避難室兼停車空間、發電機房、電信室、垃圾儲藏室、排煙室、台電配電場所、台電管道間、消防泵浦室、蓄水池A、蓄水池B、蓄水池C、雨汙水機房、筏基汙水處理設施、地下室排風機、排煙室進風(A梯、B梯、C梯)、排煙室排風(A梯、B梯、C梯)、地下室機械排風、樓梯甲梯、樓梯、露臺、屋突一層、屋突二層、梯廳、管委會使用空間(一)、管委會使用空間(二)、管委會使用空間(三)、管委會使用空間(四)、梯廳兼排煙室..等及其他依使用方式或法令應列入共有部分之項目（上開列舉項目意在說明共有部分範圍，若本社區未實際規劃或無必要者，則不計入共有部分）等公共設施，由本社區全體住戶共同依設備物之性質為使用管理，並由管理負責人或社區管理委員會依區分所有權人會議決議、規約約定或職權進行清潔、維護、修繕、一般改良及管理(可依需要訂定合法合理之管理維護辦法，須經區分所有權人會議決議)，另約定如下：
電力公司、瓦斯公司、電信機構（含網路業者）、自來水機構、有線電視業者、社區管理

委員會及受託管理維護之公司或服務人員等基於業務需要，得對特定部分為無償使用。

(二) 約定專用部分：本社區地下室除前項之共有部分外，由賣方統一規劃為汽機車停車場，約定專用，本社區全體住戶均了解並同意前述車位之規劃及使用方式，任何妨礙上開車位之使用者（含管理人）應對負損害賠償責任，其使用約定如下：

1. 汽車停車位：本社區地下第一~二層，由賣方依法令以停車位應有部分（持分）設定專用使用權予承購汽車停車位之本預售屋承購戶。本社區所規劃銷售之汽車停車位共172位（法定車位45位，自行增設車位127位，詳如附件三），其使用約定如下：

(1) 汽車停車位原屬賣方所有並得另行出售、出租，由購買者依其與富來建設股份有限公司簽訂之買賣契約書約定所示位置編號擁有其持分及使用、收益、處分及並排除他人干涉之權利。

(2) 未購買汽車停車位者，除對於法定停車位之緊急避難及公共設施維修等共同利益之使用及其他法律之規定外，承諾放棄使用汽車停車位，並確認對地下室之汽車停車位無任何權利，包括持分所有權及使用管理權等。

(3) 本社區依建築法規規劃之編號140、141、145、146號車位為「行動不便法定停車位」，該等車位屬共有持分，管理委員會僅就該等車位之標示、使用及管理事項，依規定執行。

2. 機車位部份：機車位位置詳如（附件三）汽機車位置編轄圖，本社區其餘1、36、50、123號共4車為提供社區管理使用。

3. 自管委會成立日起，地下室汽車及機車停車位使用管理辦法（含使用規則、收費標準、違規停車處理辦法及維護清潔管理等事項），由管委會全權制定與負責實施，無需再提送區分所有權人會議決議，經公告滿十四日後，即對全體住戶及使用者發生效力。對全體住戶及使用者即生效。

三、 本大樓之法定空地、中庭、公共空間及外觀等，除另有約定外，雙方同意由社區全體住戶共同依設備物之性質為使用及維護管理。

四、 本建物法定空地之所有權應登記為全體區分所有權人共有，並為區分所有權人共用。但部分區分所有權人不需使用該共有部分，得予除外。本社區一樓各戶前、後及側邊庭院或空地（若有）及二樓(含)以上之露台或花台，縱使依法不予辦理所有權登記，均約定由連接前、後庭院、空地或露台之各戶專用，並依法令限制永久管理維護及無償用益，但不得增建違章、採光罩、遮雨棚、鐵窗、廣告物、無線電發射基地台或為其他有損害於社區住戶之行為，並應對其負管理、維護、修繕之責任。

五、 本社區壹樓之【管委會使用空間(一)~(四)…】不論產權歸屬(主建物部份)，均應供本社區全體住戶依設備之性質管理使用。（若登記專有則為約定共用部分。）

六、 共有部分之屋頂突出物及屋頂平台，包含如電梯機房、樓梯間、水箱等為共有部分，不得

約定為專用部分，除法令另有規定外，不得作為其他使用或由任一住戶私自占用，且不得搭蓋違建、採光罩、遮雨棚、鐵窗、廣告物、無線電發射基地台或為其他有損害於社區住戶之行為。

- 七、機車停車位由原始起造人依統一汽機車位置編轄圖畫線設置，如於設置時或設置後確有不便使用或影響其他汽車停車位之進出使用者，原始起造人得另行尋找地點調整設置，區分所有權人、住戶及管理委員會均無異議，原始起造人亦無違約之責。
- 八、本公寓大廈周圍上下、外牆面為共用部分，由全體住戶共同維護及使用，日後如要懸掛或設置廣告物，除另有約定外，應依管理規約或區分所有權人會議之決議。
- 九、依本條各項之約定，住戶如有任何違規使用情形，同意由管理委員會聘僱之管理服務公司制止或依法申報拆除、排除，其因此所支出之費用並由該住戶負擔，絕無異議。
- 十、各承購戶與富來建設股份有限公司簽訂之房屋買賣契約書或其他特約及特別磋商協議所約定分管、共有或專用者，均視為本規約約定之分管、共有或專用部分，住戶不得異議，若有透過修改社區規約（含規約草約）或以區分所有權人大會決議之方式變更之者，其修改或變更視為權利濫用無效，並須對權益受損者負賠償責任。
- 十一、各承購戶同意將原圖面之管委會使用空間(一)~(四)提供社區作為大廳及圖書室…等公設使用。

第三條 區分所有權人會議

- 一、區分所有權人會議由本社區全體區分所有權人組成，其定期會議及臨時會議之召開，依據本條例第二十五條之規定，召集人由具區分所有權人身分之管理負責人或管理委員會主任委員擔任。
- 二、區分所有權人會議，應由召集人於開會前十日以書面載明開會內容，通知各區分所有權人，但有急迫情事需召開臨時會者，得於公佈欄公告之，公告日期不得少於兩日。管理委員之選任事項，應在前項開會通知中載明並公告之，不得以臨時動議提出。
- 三、下列各款事項，應經區分所有權人會議決議：
 - (一) 規約之訂立或變更。
 - (二) 本社區之重大修繕或改良。
 - (三) 本社區有本條例第十三條第二款或第三款情形之一須重建者。
 - (四) 住戶之強制遷離或區分所有權人之強制出讓。
 - (五) 約定專用或約定共用事項。
 - (六) 管理委員執行費用之支付項目及支付辦法。
 - (七) 其他依法令需由區分所有權人會議決議之事項。
- 四、會議之目的如為專有部分之約定共用事項，應先經該專有部分之區分所有權人書面同意，始得成為議案。
- 五、會議之目的如對某專有部分之承租者或使用者有利害關係時，該等承租者或使用人經該專

有部分之區分所有權人同意，得列席區分所有權人會議陳述其意見。

六、 約定專用部分變更時，應經使用該約定專用部分之區分所有權人同意。

七、 各專有部分之區分所有權人有一表決權。數人共有一專有部分者，該表決權應推由一人行使。

八、 區分所有權人因故無法出席區分所有權人會議時，得以書面委託配偶、有行為能力之直系血親、其他區分所有權人或承租人代理出席。但受託人於受託之區分所有權占全部區分所有權五分之一以上者，或以單一區分所有權計算之人數超過區分所有權人數五分之一者，其超過部分不予計算。代理人應於簽到前，提出區分所有權人之出席委託書。

九、 開會通知之發送，以開會前十日登錄之區分所有權人名冊為據。區分所有權人資格於開會前如有異動時，取得資格者，應出具相關證明文件。

十、 區分所有權人會議討論事項，區分所有權人會議討論事項，應有區分所有權人二分之一以上及其區分所有權比例合計二分之一以上出席，以出席人數二分之一以上及其區分所有權比例占出席人數區分所有權二分之一以上之同意行之。

十一、 區分所有權人會議依第十項規定未獲致決議、出席區分所有權人之人數或其區分所有權比例合計未達第十項定額者，召集人得就同一議案重新召集會議；其開議應有區分所有權人三人並五分之一以上及其區分所有權比例合計五分之一以上出席，以出席人數過半數同意作成決議。前揭決議之會議記錄依本條例第三十四條第一項規定送達各區分所有權人後，各區分所有權人得於七日內以書面表示反對意見。書面反對意見未超過全體區分所有權人及其區分所有權比例合計半數時，該決議視為成立。會議主席應於會議決議成立後十日內以書面送達全體區分所有權人並公告之。

十二、 區分所有權人會議之出席人數與表決權之計算，於任一區分所有權人之區分所有權占全部區分所有權五分之一以上者，或任一區分所有權所有之專有部分之個數超過全部專有部分個數總合之五分之一以上者，其超過部分不予計算。

十三、 區分所有權人會議之決議事項，應作會議記錄，由主席簽名，於會後十五日內送達各區分所有權人並公告之。

十四、 會議記錄應包括下列內容：

(一) 開會時間、地點。

(二) 出席區分所有權人總數，出席區分所有權人之區分所有權比例總數及所佔比例。

(三) 討論事項之經過概要及決議事項內容。

第四條 公寓大廈有關文件之保管責任

規約、會議記錄、簽到簿、代理出席委託書、使用執照影本、竣工圖說及有關文件應由管理委員會負保管之責，區分所有權人或利害關係人如有書面請求閱覽時，不得拒絕。

第五條 管理委員會委員人數

為處理區分所有關係所生事務，本社區由區分所有權人選任住戶為管理委員組成管理委員會。管理委員會組成如下：

- 一、主任委員一名。
- 二、副主任委員一名。
- 三、財務委員一名。
- 四、監察委員一名。
- 五、委員三名。

前項委員會之名額合計為七名，由A~C棟選舉各二名、店鋪選舉一名委員方式組成。主任委員、副主任委員、財務委員、監察委員，由具區分所有權人身分之住戶或配偶任之。主任委員、副主任委員、財務委員、監察委員及管理委員選任時應予公告，解任時亦同。

第六條 管理委員會會議之召開

- 一、主任委員應每一個月召開管理委員會會議一次。
- 二、管理委員會會議，應由主任委員於開會前七日以書面載明開會內容，通知各管理委員。
- 三、發生大事故有及時處理之必要，或經三分之一以上委員請求召開管理委員會會議時，主任委員應儘速召開臨時管理委員會會議。
- 四、管理委員會會議應有過半數以上委員出席參加，其討論事項應經出席委員過半數以上之決議通過。管理委員因故無法出席管理委員會會議，得以書面委託其他管理委員出席。但以代理一名委員為限。
- 五、有關管理委員會會議記錄，應包括下列內容：
 - (一) 開會時間、地點。
 - (二) 出席人員及列席人員名單。
 - (三) 討論事項之經過概要及決議事項內容。
- 六、管理委員會會議之決議事項，應作成會議記錄，由主席簽名，於會後十五日內公告之。

第七條 主任委員、副主任委員、財務委員、監察委員及管理委員之資格及選任

- 一、副主任委員及財務委員、監察委員由主任委員指定任之。
- 二、委員選任由區分所有權人會議選舉產生，採無記名單記法選舉，並以獲該棟區分所有權人前二高票同意者為當選(A、B、C棟各棟前二高票及店面第一高票為當選)(委員選舉若同票者以抽籤決定)。其餘有得票者依序為當然候補委員，無得票者，由該選區區分所有權人抽籤決定候補委員，未出席抽籤者，由管理委員會代為抽籤。
- 三、委員之任期為期一年，自每年十一月一日至翌年十月三十一日止，其中主任委員、副主任

委員、財務委員及監察委員，連選得連任一次；其餘委員連選得連任。管理委員為無給職。

四、主任委員、副主任委員、財務委員、監察委員及管理委員有下列情事之一者，即當然解任：

(一) 主任委員、副主任委員及財務委員、監察委員喪失區分所有權人資格者。

(二) 管理委員喪失住戶資格者。

(三) 任期內達三次未向主任委員請假且未委託出席者，得經管理委員會決議解任。

五、主任委員、副主任委員、財務委員、監察委員出缺時，應由管理委員重新互選之。管理委員出缺時，由候補委員依序遞補。

六、管理委員、主任委員及管理負責人任期屆滿未再選任或有本條例第二十條第二項所定之拒絕移交者，自任期屆滿日起，視同解任。

七、各管理委員在任期內欲辭任者，應於辭任一個月前提出於管理委員會，並經管理委員會同意後始得離任。

第八條 主任委員、副主任委員、財務委員、監察委員及管理委員之消極資格

有下列情事之一者，不得充任主任委員、副主任委員、財務委員、監察委員及管理委員，其已充任者，即當然解任。

一、曾犯詐欺、背信、侵占罪或違反工商管理法令，經受有期徒刑一年以上刑期之宣告，服刑期滿尚未逾二年者。

二、曾服公職虧空公款，經判決確定，服刑期滿尚未逾二年者。

三、受破產之宣告，尚未復權者。

四、有重大喪失債信情事，尚未了結或了結尚未逾二年者。

五、無行為能力或限制行為能力者。

第九條 主任委員、副主任委員、財務委員、監察委員及管理委員之權限

一、主任委員對外代表管理委員會，並依管理委員會決議執行本條例第三十六條規定事項。

二、主任委員應於定期區分所有權人會議中，對所有區分所有權人報告前一會計年度之有關執行事務。

三、主任委員得經管理委員會決議，對共用部分投保火災保險，責任保險及其他財產保險。

四、主任委員得經管理委員會決議通過將其一部分之職務，委任其他委員處理。

五、副主任委員應輔佐主任委員執行業務，於主任委員因故不能行使職權時代理其職務。

六、財務委員掌管公共基金、管理及維護分擔費用（以下簡稱為管理費）、使用費等之收取、保管、運用及支出等事務。

七、監察委員負有監督稽核管委會所有運作之責任。

八、管理委員應遵守法令、規約及區分所有權人會議、管理委員會之決議，為全體區分所有權人之利益，誠實執行職務。

九、管理委員得為工作之需要支領費用或接受報酬，其給付方式，應依區分所有權人會議之決議為之。

第十條 公共基金、管理費之繳納

一、為充裕共用部分在管理上必要之經費，區分所有權人應遵照區分所有權人會議決議之規定向管理委員會繳交下列款項。

(一) 公共基金。

(二) 管理費。

1. 管理費依權狀坪數核算，每坪新台幣捌拾元整，以 2 個月為一期繳交。

區分所有權人或住戶若於規定繳費期限前，積欠應繳納之管理費、應分攤費用或其他應負擔之費用，且已逾一期（一期為 2 個月）或累計積欠金額達新臺幣伍仟元（NT\$5,000）以上，經管理負責人或管理委員會催告十五（15）日仍未繳納者，管理負責人或管理委員會得向法院請求其給付應繳金額及遲延利息，遲延利息以未繳金額按年利率 10% 計算。

第十一條 管理費、公共基金之管理及運用

一、 管理委員會為執行財務運作業務，應以管理委員會名義開設銀行或郵局儲金帳戶。

二、 管理費用途如下：

(一) 委任或僱傭管理服務人之報酬。

(二) 共用部分、約定共用部分之管理、維護費用或使用償金。

(三) 有關共用部分之火災保險費、責任保險費及其他財產保險費。

(四) 管理組織之辦公室、電話費及其他事務費。

(五) 稅捐及其他徵收之稅賦。

(六) 其他基地及共用部分等之經常管理費用。

(七) 考量管理之便利及需求，管理委員會得依需要發放管理中心一萬元零用金，但相關支出皆需有支出憑證。

三、 公共基金用途如下：

(一) 每經一定之年度，所進行之計劃性修繕者。

(二) 因意外事故或其他臨時急需之特別事由，必須修繕者。

(三) 共用部分及相關設施之拆除、重大修繕或改良。

(四) 供墊付前項之費用，但應由收繳之管理費歸墊。

四、 利害關係人得提出書面理由請求閱覽或影印規約、公共基金餘額、會計憑證、會計帳簿、財務報表、管理委員會會議紀錄及區分所有權人會議紀錄，管理負責人或管理委員會不得拒絕，但得指定閱覽或影印之時間與地點，影印費用由申請人支付。本公寓大廈文件之保管及閱覽管理規定，授權管理委員會訂定之。

第十二條 重大修繕或改良之標準

前條第三項第三款共用部分及其相關設施之拆除、重大修繕或改良指其工程金額符合新台幣二十萬以上。急修繕，金額超過前開標準時，由管理委員會公告後辦理，並報請次屆區分所有權人會議追認。

第十三條 共用部分修繕費用之負擔比例

共用部分之修繕，由管理委員會為之。其費用由公共基金支付，公共基金不足時，由區分所有權人按所有建物坪數及車位個數分攤之。但修繕費係因可歸責於區分所有權人或住戶之事由所致者，由該區分所有權人或住戶負擔。

第十四條 共有部分及約定共用部分之使用

住戶對共有部分及約定共用部分之使用應依其設置目的及通常使用方法為之。

第十五條 專有部份及約定專用部份之使用限制

- 一、區分所有權及住戶對專有部份及約定專用部份之使用，應依法依約為之。
- 二、區分所有權人及住戶對於專有部份及約定專用部份應符合法令規定之方式使用，並不得有損害建築物主要構造及妨害建築物環境品質。在本公寓大廈內施工時，應遵守管理委員會之規定。

第十六條 公共環境維護

- 一、各住戶應依建築法及相關法令之規定使用建築物。
- 二、各住戶應按時繳交管理費，遵行管理委員會決議之相關規章與規定。
- 三、各住戶不得飼養家禽（如雞、鴨等會產生危害公共環境衛生之家禽）。
- 四、不隨地便溺、吐痰或拋棄果皮、煙蒂、紙屑與廢物。
- 五、自家飼養貓狗的糞便應隨地立即清除。
- 六、使用電梯應注意公共衛生及不得任意塗畫。
- 七、在公共場所或非曬衣陽台不得晾曬衣物。
- 八、維護生活環境、不踐踏草坪、攀折花木或破壞環境設施。
- 九、為保持本社區空氣新鮮，住戶僅能使用電力、瓦斯，禁止使用煤炭、柴油、重油等高污染油品為燃料，或存放會散發刺鼻味之物料。
- 十、社區所有住戶除原起造人設計外，非經管委會同意，不得於戶外任何地點裝設招牌、雨庇、鐵鋁窗等影響外觀一致性之設施，如有違規行為，得由管理負責人或管理委員會派工逕行拆除修復，所需費用由違規人自行負擔。
- 十一、禁止私自變更外牆結構，破壞社區整體外觀。
- 十二、搬運物品如有垃圾或紙屑遺留公共區域，應隨即撿拾。

第十七條 公共秩序安全維護

- 一、凡易燃、易爆、有毒及異味及其他任何危險物品，均不得攜入社區，以維公共安全。

- 二、 不私自接用公共水電並注意水電安全。
- 三、 公共場所通道及樓梯間等公共空間不放置物品或佔用，以保暢通。
- 四、 不在戶內及陽台燃放鞭炮或焚燒冥紙、紙張、衣物以及其他發煙物品，以免梯間偵煙警報器感應鈴聲響誤傳火警。
- 五、 不在本社區經營色情或危及公共安全或違反公序良俗之行業。
- 六、 機車、腳踏車不得隨便停在公共空間。
- 七、 本社區所有有關大樓結構安全之樑、柱、牆（合併戶之隔戶牆除外），在依圖施工完成交予住戶後，絕對不做任何破壞，否則管委會有權制止，住戶及僱用之裝潢工人並負造成公共危險之刑責，本社區各所有權人均有權提出訴訟。
- 八、 不得招呼小販或推銷人員進入本大樓販賣物品。
- 九、 不得在禁止停車地點隨意停放車輛。
- 十、 使用電梯應小心輕用，嚴禁人數超過及客梯載貨使用。
- 十一、 不作妨害社區良好秩序行為，並支持警衛人員執行安全勤務。
- 十二、 公共區域種植之盆栽，應維護其安全及美觀。
- 十三、 外出前檢查門窗是否關好，並留意左鄰右舍，做好守望相助工作。
- 十四、 發現盜賊侵入，應立即向警察機關報案並通知服務中心採取緊急措施。
- 十五、 約束兒童不得以「電梯」為玩具，不玩弄「對講機」及緊急按鈕，不隨意按下「消防箱」之按鈕。
- 十六、 住戶於維護修繕或行使權利時，不得妨害其他住戶之安寧、安全。
- 十七、 管委會因維護、修繕共用部分或設置管線必須進入住戶屋內時，住戶不得拒絕。住戶於維護、修繕專有部分、約定專有部分或設置管線，必須使用共用部分時，應經管理負責人或管理委員會之同意後始得為之。
- 十八、 住戶或行為人違反公寓大廈管理條例、規約或管理辦法規定，應處以違約金，並就管理委員會處理違規事項，所衍生之相關處理費用，均由該違規住戶負擔，其違約金與處理費用之項目、金額及繳納方式等事項，得以現金繳納或併入該戶管理費一併收取，授權管理委員會訂定辦法公告14日後執行實施。

第十八條 財務運作之監督規定

- 一、 管理委員會之會計年度自每年十一月一日起至隔年十月三十一日止。
- 二、 管理委員會應製作並保管財務會計帳簿、公共設施設備清冊、固定資產與雜項購置明細帳冊、區分所有權人與區分所有權比例名冊等。如區分所有權人或利害關係人以書面由請求閱覽或影印時，不得加以拒絕，但得指定閱覽或影印之日期、時間與地點。
- 三、 管委會應於每月十五日前公佈本社區上一月份之財務報表，明列收入、支出及結餘情形。
- 四、 財務報表應經主任委員、副主任委員、財務委員及監察委員簽認後始可公佈，以昭公信。

第十九條 糾紛之協調程序

- 一、 本社區區分所有權人或住戶間發生糾紛時，由管理委員會邀集雙方當事人進行協調。
- 二、 有關區分所有權人、管理委員會或利害關係人間訴訟時，應以管轄本社區所在地之地方法院為第一審法院。

三、住戶有下列各目之情事，管理委員會應促請區分所有權人或住戶改善，於三個月內能仍未改善者，管理委員會得依區分所有權人會議之決議，訴請法院強制其遷離。而住戶若為區分所有權人時，亦得訴請法院命其出讓區分所有權及其基地所有權應有部分：

- (一) 積欠依本條例及規約規定應分攤費用，經強制執行再度積欠金額達其分區所有權總價百分之一者。
- (二) 違反本條例相關規定經依本條例第四十九條第一項第一款至第四款處以罰鍰後，仍不改善或續犯者。
- (三) 其他違反法令或規約，情節重大者。
- (四) 住戶違反本條例第十六條第一項至第四項之規定有破壞公共安全、公共衛生、公共安寧等行為時，應予制止，或召集當事人協調處理，經制止而不遵從者，得報請地方主管機關處理。

四、前款強制出讓所有權於判決確定後三個月內不自行出讓並完成移轉登記手續者，管理委員會得聲請法院拍賣之。

第二十條 有關本社區管委會使用空間(一)~(四)..等之使用，悉依各承購戶與富來建設股份有限公司簽訂之預售房屋買賣契約書中第十七條分管特約第十八條特別約定條款等約定管理使用，以上約定視為共有部分之分管特約，依本共有分管性質，**為區分所有權人**縱將其應有部分讓與第三人或以次之任何人（含承租人、借用人等），本分管特約對其受讓人仍繼續存在，任何出讓人應告知並要求其受讓人同意此分管特約，如有違反致生糾紛或損害，該出讓人應負責解決，否則應對住戶或原始起造人均負損害賠償責任。

第二十一條 其他事項

- 一、共用部分及約定共用部分之使用管理事項，**由管理委員會全權制定並負責實施，無須再提送區分所有權人會議決議，經公告滿十四日後，即對全體住戶及使用者發生效力。**
- 二、區分所有權人資格有異動時，取得資格者應以書面提出登記資料。
- 三、區分所有權人將其專有部分出租他人或供他人使用時，該承租者或使用者亦應遵守本規約各項約定。
- 四、區分所有權人應在租賃（或使用）契約書載明承租人（或使用人）不得違反本規約之規定。
- 五、本規約未規定之事項，應依公寓大廈管理條例、公寓大廈管理條例施行細則及其他相關法令之規定辦理。

第二十二條 本規約訂於中華民國 114 年 10 月 19 日(依公寓大廈管理條例第 34 條規定，書面反對意見未超過全體區分所有權人及其區分所有權比例合計半數時生效)。

第二十三條 115 年 3 月 7 日臨時區分所有權會議通過增修藍字法案。